

1500209-81.2021.8.26.0575

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: WYLDENSOR MARTINS SOARES

Comarca: São José do Rio Pardo

Foro: Foro de São José do Rio Pardo

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 01/02/2022

... que fugiu era a Ana Dege, conhecida por tráfico, roubo e por ser usuária. Não sabem porque ela correu. O réu foi apresentado. O réu era conhecido da depoente, mas não se lembra qual era a ocorrência. Parece que era relativo a ameaça. Verificaram o sistema e constataram que ele não tinha habilitação. Ele nem tinha condições de passar informações à equipe, devido ao estado ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Pardo

Foro de São José do Rio Pardo

1ª Vara

Praça dos Três Poderes, nº 3, Sao Jose do Rio Pardo-SP - cep 13720-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1500209-81.2021.8.26.0575 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500209-81.2021.8.26.0575

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumário - Crimes de Trânsito

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2077607/2021 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 16875125 - DEL.SEC.CASA BRANCA, 250/21/200 -

DEL.SEC.CASA BRANCA, 2077607 - DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO, 250/21/200 -

DEL.POL.S.J.DO RIO PARDO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LEANDRO AMANCIO LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). WYLDENSOR MARTINS SOARES

Vistos.

Trata-se de ação penal contra LEANDRO AMÂNCIO LIMA, eis que no dia 19 de março de 2021, por volta da meia-noite, na Rua Valentim Straceli, Vila Pereira, nesta cidade e comarca, conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação.

A denúncia de págs. 88/89 veio acompanhada do Inquérito Policial – Prisão em Flagrante de págs. 01/79 e foi recebida aos 14 de maio de 2021 – pg. 90.

O réu apresentou resposta à acusação (págs.104/112).

Ausentes as hipóteses de absolvição sumária foi ratificado o recebimento da denúncia, designando-se audiência de instrução, debates e julgamento – pág. 115/117.

Durante referida solenidade, foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, bem como foi verificada a revelia do réu, conforme termo acostado aos autos e mídia anexada no SAJ – pgs. retro.

Na fase do art. 402 do CPP nada foi requerido.

Em debates, o Ministério Público requereu a procedência da ação penal. Materialidade nas fls. 27, relatório médico, além do relato dos policiais que foram claros no sentido de que o réu estava visivelmente embriagado. Indica os maus antecedentes de pgs. 29/33, devendo ser aumentada a pena. Também é reincidente. Conforme inciso III do art. 298 do CTB deve agravar a pena. Requer regime diverso do aberto por força da reincidência.

A Defesa, por sua vez, ratifica os termos da defesa escrita de pgs. 104/112.

DECIDO.

1 -) DA SÍNTESE PROBATÓRIA.

A materialidade delitiva está demonstrada pelos depoimentos prestados em fase de inquérito e ratificados em Juízo, além da ficha clínica de pgs. 27 que indica que o paciente estava com sinais de embriaguez.

No que se refere à autoria, eis a síntese da prova oral:

Patrícia Roberta relatou que viram o Peugeot passando e tinha uma moça no interior e ela se abaixou. Pensaram que podia ser uma moça que estava foragida e tentaram a abordagem. O réu não parou, a despeito do sinal luminoso e sonoro. Ele perdeu o controle e bateu o veículo que levantou um lado e caiu de novo. A moça saiu do carro correndo. O réu continuou correndo com o veículo, mesmo danificado. Optaram por ir atrás do veículo que já estava bastante danificado pelo acidente e o réu apenas parou no bairro Mercedes quando solicitaram apoio. Devido ao estado do veículo o réu reduziu a velocidade e acabou parando. O réu estava visivelmente

álcoolizado, mas se recusou a retirar sangue ou fazer bafômetro. A moça que fugiu era a Ana Dege, conhecida por tráfico, roubo e por ser usuária. Não sabem porque ela correu. O réu foi apresentado. O réu era conhecido da depoente, mas não se lembra qual era a ocorrência. Parece que era relativo a ameaça. Verificaram o sistema e constataram que ele não tinha habilitação. Ele nem tinha condições de passar informações à equipe, devido ao estado dele.

Júlio César Zocal recorda-se dos fatos, dizendo que estava de serviço com a Cabo Roberta e de serviço no vale Redentor IV, início de madrugada, observaram o veículo vindo sentido bairro-centro e identificou o condutor, Leandro, pessoa que sempre está junto com a criminalidade do Vale Redentor, usuário de droga. Ele estava em companhia da Ana Dege, usuária de drogas, sempre envolvida com traficantes e outros usuários. Ela tentou se esconder no veículo. Isso chamou a atenção e partiram para realizar a abordagem. O réu desobedeceu e evadiu-se em alta velocidade pelo bairro. Após alguns minutos de acompanhamento em fuga o réu deu um cavalo de pau e praticamente jogou a moça para fora do carro e continuou fugindo da equipe. Ele cruzou a avenida em alta velocidade e perdeu o controle do veículo. O veículo rodou e ele perdeu o controle. O carro apresentou problemas pelas danos mecânicos e parou, sendo o réu abordado. Ele estava visivelmente alterado por uso de drogas ou álcool. Ele resistiu a abordagem e houve necessidade do uso de técnicas para controlá-lo. Ele informou que era mecânico e o carro era de uma cliente. Ele disse que se evadiu da equipe porque tinha bebido. Ele estava visivelmente embriagado e recusou-se a fazer o teste do etilômetro.

O réu não compareceu em Juízo para apresentar sua autodefesa.

2 -) DO DIREITO APLICÁVEL

O E. STF entende que, com o advento da Lei nº 11.705/08, inseriu-se a quantidade mínima exigível de álcool no sangue para se configurar o crime de embriaguez ao volante e se excluiu a necessidade de exposição de dano potencial, sendo certo que a comprovação da mencionada quantidade de álcool no sangue pode ser feita pela utilização do teste do bafômetro ou pelo exame de sangue. Precedentes: Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 110.258/MG, 1ª Turma do STF, Rel. Dias Toffoli. j. 08.05.2012, unânime, DJe 24.05.2012; Habeas Corpus nº 109.269/MG, 2ª Turma do STF, Rel. Ricardo Lewandowski. j. 27.09.2011, unânime, DJe 11.10.2011.

Assim, no tipo penal sob análise, basta que se comprove que o acusado conduzia veículo automotor, na via pública, com a capacidade psicomotora alterada.

O delito de embriaguez ao volante talvez seja o exemplo mais emblemático da indispensabilidade da categoria dos crimes de perigo abstrato, e de sua previsão de modo a tutelar a segurança no trânsito, a incolumidade física dos indivíduos, e a própria vida humana, diante do risco que qualquer pedestre ou condutor de automóvel se submete ao transitar na mesma via que alguém que dirige embriagado.

O E. STJ posiciona-se no mesmo sentido. A respeito confira-se: Habeas Corpus nº 233453/RJ (2012/0029701-0), 5ª Turma do STJ, Rel. Gilson Dipp. j. 17.05.2012, unânime, DJe 24.05.2012; Habeas Corpus nº 161393/MG (2010/0019644-7), 5ª Turma do STJ, Rel. Jorge Mussi. j. 19.04.2012, unânime, DJe 03.05.2012.

A 3ª Sessão do E. STJ, por ocasião do julgamento do RESP 1.111.566/DF, pacificou o entendimento no sentido de que, para a configuração do delito descrito no 306 do Código de Trânsito Brasileiro, anteriormente à alteração operada pela Lei nº 12.760/2012, apenas o teste do bafômetro ou o exame de sangue podiam atestar o grau de embriaguez do motorista para desencadear uma ação penal.

Com o advento da Lei nº 12.760/2012, o art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro (Lei 9.503/1997) foi alterado de forma a tornar dispensável, ou melhor dizendo, retirar a imprescindibilidade da realização do teste do bafômetro para a constatação do estado de embriaguez do condutor do veículo.

Assim, a alteração da capacidade psicomotora do agente poderá ser verificada mediante exame clínico, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de provas admitidos, observado o direito à contraprova.

In casu, a alteração da capacidade psicomotora do réu restou suficientemente comprovada pela prova testemunhal e também pela ficha clínica de pgs. 27.

Assim, no tipo penal sob análise, basta que se comprove que o réu conduzia veículo automotor, na via pública, sob influência de álcool, caracterizando o perigo ao bem jurídico tutelado e, portanto, configurado o crime.

Mais do que o mero perigo abstrato, no presente caso a alteração da capacidade psicomotora decorrente da ingestão de álcool gerou perigo concreto, pois chegou a realizar "cavalo de pau", embora inabilitado. Não há dúvidas de que houve risco à segurança viária.

A inépcia da denúncia restou afastada pela decisão de pgs. 115/117. Todavia, não é demais dizer que a inicial atende aos requisitos legais, pois descreveu claramente a data, horário, local, conduta, além de ter feito a imputação a pessoa certa, devidamente identificada na fase policial e com elementos informativos suficientes para embasar a pretensão de desencadeamento da persecutio criminis in iudice.

A presunção de inocência do réu foi devidamente observada. Porém, tratando-se de presunção relativa, tem-se que os meios de prova coligidos sob o crivo do contraditório foram hábeis a autorizar o decreto condenatório em primeiro grau, sem prejuízo de eventual reanálise noutra instância.

A inviabilidade da conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de direitos decorre de óbice objetivo, qual seja, a presença de maus antecedentes e reincidência, conforme será exposto abaixo.

Destarte, presente a tipicidade delitiva e ausentes justificativas ou dirimentes capazes de afastar a antijuridicidade da conduta e/ou a culpabilidade do réu, a imposição de sanção penal é medida que se impõe para concretizar os escopos de prevenção geral e especial colimados pela dogmática punitiva, além de ratificar a vigência da norma penal transgredida restabelecendo o princípio da prevalência do Direito.

3 -) DO VEREDITO E DOSIMETRIA DA PENA:

Ex positis, JULGO PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR LEANDRO AMANCIO LIMA pela prática do crime capitulado no artigo 306, caput, da Lei nº 9.503/97, passando a dosar-lhe as penas, conforme preceitos do artigo 68 do Código Penal:

Analizadas as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, observa-se que a culpabilidade é normal à espécie. Não foram colhidos elementos suficientes para apurar a conduta social e personalidade, razão pela qual deixo de emitir juízo sobre tais circunstâncias. As circunstâncias do delito não destoam daquelas em que ocorrem crimes desta natureza, ao passo que as consequências não foram graves. Inexistem elementos para se aferir a situação econômica do réu. No entanto, o réu ostenta maus antecedentes, conforme condenação nos autos Foro de São José do Rio Pardo - 1ª Vara. Ação Penal - Procedimento Ordinário: 0004627-06.2002.8.26.0575

(0004627-06.2002.8.26.0575) com trânsito em julgado para a defesa aos 30.05.2006 - pg. 31.

Fixo a pena base 1/6 acima do mínimo legal, 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, cada dia-multa e suspensão do direito de obter CNH ou do direito de dirigir pelo mesmo prazo, caso o réu tenha se habilitado no curso do feito.

O réu é reincidente, pois condenado em processo diverso, a saber Foro de São José do Rio Pardo - 1ª Vara. Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo: 0001827-14.2016.8.26.0575, com trânsito em julgado para a defesa aos 15.03.2018 - pg. 29.

Também praticou o crime sem possuir habilitação, atraindo a agravante do inciso III do art. 298 do CTB.

Agravo a pena em mais 2/6, fixando-a em 9 meses e 10 dias de reclusão e 14 dias-multa, além da proibição de obtenção ou suspensão da CNH pelo mesmo prazo.

À mingua de causas de diminuição ou aumento de pena, torno em definitiva a pena supra, devendo o dia multa ser calculado na proporção de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, cada dia-multa, bem como suspensão e proibição do direito de dirigir pelo mesmo prazo da pena.

Considerando a pena concretizada, os maus antecedentes e reincidência do réu, fixo o regime SEMIABERTO para cumprimento da pena.

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos diante da reincidência do réu e maus antecedentes.

Comunique-se ao Conselho Nacional de Trânsito - CONTRAN e ao órgão de trânsito do Estado.

Nos termos dos artigos 804 e 805 do CPP, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais que fixo em 50 UFESP's, observado a suspensão do § 3º do art. 98 do NCPC c/c art. 3º do CPP.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as seguintes providências:

Expeça-se mandado de prisão no regime semiaberto. O réu deverá ser apresentado para regular audiência de custódia na forma regulamentar, tão logo executado o mandado de prisão.

Proceda-se ao recolhimento do valor atribuído a título de pena pecuniária, em conformidade com o disposto no artigo 686 do Código de Processo Penal;

Oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a condenação do réu, com sua devida identificação, acompanhada de fotocópia desta decisão, para cumprimento do disposto nos artigos 71, §2º do Código Eleitoral c/c inciso III do artigo 15 da Constituição da República;

Oficie-se ao órgão responsável pelo cadastro de antecedentes criminais deste Estado para as anotações necessárias;

Int-se o réu para entregar a carteira de habilitação em Juízo, em 48 horas, ex vi do § 1º do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, salvo se ainda não obteve a CNH.

Tendo em vista a pena aplicada, o réu poderá recorrer em liberdade desta decisão, pois não houve decreto de prisão preventiva neste processo, uma vez ausentes os fundamentos da custódia cautelar.

P.I.C

Sao Jose do Rio Pardo, 01 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA